铜陵创元温德姆大酒店项目工地“5·2”高处坠落事故调查报告

2023年5月2日6时30分，铜陵福新建设工程有限公司承建的铜陵创元温德姆大酒店项目在进行外墙粉刷作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

2023年5月4日,依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（安徽省人民政府第232号令）等有关规定和市领导批示要求，由铜陵市铜官区政府牵头，市建工局、区住建局、区应急局、铜官公安分局、区总工会、天井湖社区等部门成立“5.2”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请纪委监委及建筑行业三名专家参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘察现场、询问人员、综合分析等方式，查明了事故经过，分析了事故原因，认定了事故性质，查清了事故责任，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和防范事故的对策措施，专家组提交了事故调查专家组意见书，现将有关情况报告如下：

一、工程概况

该项目建设单位为安徽创元大酒店管理有限公司，施工

单位为铜陵福新建设工程有限公司，监理单位为浙江广利工程咨询有限公司。位于安徽省铜陵市天井湖公园南侧，井湖路西侧，总建筑面积6.9万㎡，事故发生酒店主楼工程为框架结构，地下一层，地上5层，建筑高度21.7m。

该项目于2020年3月开工建设，计划2021年3月竣工交付。因建设单位与施工单位第一任承包人存在资金结算等问题，导致2020年11月工程停工;2021年2月，建设单位将施工单位第一任承包人起诉至铜官区人民法院，但铜官区人民法院至今未作出判决，导致工程量和工程款不能清算;2020年7月，施工单位第二任承包人进场施工，施工完成了五层主楼结构封项，由于前期工程不能决算，导致后期地下室等工程不能持续施工。2022年4月至今，项目基本处于停工状态，2023年3月底申请复工报备后，现场也只是进行零星作业（务工人员不足10人）。

二、事故相关单位及人员基本情况

1、安徽创元大酒店管理有限公司，住所地：安徽省铜陵市长江西路1729号。注册资本为710万美元。统一社会信用代码：91340700689695927(1-1)，法定代表人：薛**，经营范围包括一般经营项目：宾馆、餐饮、文化娱乐、旅游管理服务；

2、铜陵福新建设工程有限公司，住所地，铜陵市翠湖三路西段1139号,统一社会信用代码:91340700MA2UH35W2A，

注册资本为 2000 万人民币，法定代表人：施**，经营范围包括一般经营项目：房屋建筑工程、地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程、机电设备安装工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、市政公用工程、环保工程、防水防腐工程的设计、施工、机械设备租赁、建筑工程劳务分包（不含劳务派遣）、房地产开发与经营，金属门窗、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、建材、钢材、五金产品的销售。

3、浙江广利工程咨询有限公司，住所地：浙江省杭州市江干区凤起东路 888 号 1118、1119、1414、1415、1416、1417、1418、1419 室，注册资本为 2000 万人民币，统一社会信用代码：91330102143150655C（1/8），法定代表人：钟**，经营范围包括一般经营项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；单建式人防工程监理；工程管理服务；招投标代理服务；社会经济咨询服务；政府采购代理服务。

三、事故发生经过和事故抢险情况

2023 年 5 月 2 日 6 时 05 分左右，瓦工辅助工胡*进入铜陵市创元温德姆大酒店项目主体工程施工现场，到 5 层提前拌和砂浆，备料等待施工；6 时 30 分左右工人阮**、汪**乘施工吊篮至 5 层准备进行外墙粉刷作业时，为了方便施工，胡*私自拆除既有临边防护栏杆，将搅拌好的抹灰胶泥装入灰桶递给吊篮内的施工人员，在行走至阳台临边处湿滑的跳

板上时，脚底打滑，一只手未能抓住施工吊篮，遂从吊篮和楼层之间的间隙（约0.65米）处坠落，至地下室坡道一层入口钢筋混凝土现浇板上，坠落高度约18m。6时34分汪**电话向瓦工组长颜**报告，颜**接报立即拨打120急救电话并随后到达事故现场,大约6时44分左右120到达现场，经过现场诊断基本确认胡*已当场死亡，随即120离开现场。项目部承包人何**6时46分左右赶赴现场，抱着最后一丝希望，7时左右用私家车仍将胡*送到铜陵市人民医院抢救，7时38分市人民医院宣布胡*抢救无效死亡。

接报事故信息后，铜官区政府、铜官区住建局、公安分局以及市住建局、市建工局相关负责同志立即赶赴事故现场指导处置，组织救援，并及时向市委、市政府和市应急局报告事故情况，责令该项目工地立即停止施工，涉及建设、施工和监理单位的所有项目开展隐患排查，并在事发区域设置警戒和警示标识，严禁无关人员进入。同时，责令事故责任单位立即通知死者家属，并做好相关善后工作和赔偿事宜。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故发生时间：2022年5月2日上午6时30分许。

（二）事故类别：高处坠落事故。

（三）事故等级：一般事故。

（四）伤亡情况：死亡1人。

（五）死亡人员基本情况：胡*，男，汉族，身份证号340721**********，出生于1990年1月7日，殁年34周岁，系创元温德姆大酒店项目工人。

（六）直接经济损失：约180万元。

（七）善后情况：事发后，事故相关单位及时与死者家属取得联系，并就相关善后及赔偿事宜达成协议，各项善后工作已得到妥善处理。

五、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1、直接原因

胡*（死者），安全意识淡薄，私自拆除楼层既有临边防护栏杆，违反安全技术操作规程、违章作业，造成高处坠落。

2、间接原因

铜陵福新建设工程有限公司《安全生产许可证》于2023年4月28日到期，未办理延期手续；《防高坠专项施工方案》和《吊篮施工方案》中的安全技术措施不符合要求；项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求未向班组作出详细说明，节后复工安全技术交底针对性不强；对监理、建设单位多次督促其全面停工整改的要求，未能严格执行落实到位，并间断性进行零星作业；施工现场临边洞口等危险部位未设置安全警示标志牌、未按规范标准对楼层临边防护进行验收；未按照《关于加强“五一”期间建筑工程安全生产管

理工作的通知》（建管函【2023】93 号）文件精神，安排落实隐患排查，完成隐患排查整治工作。

（二）事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493 号令）第三条规定及现场调查认定，该起事故为一起因违章作业和管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

六、对责任单位和事故责任人的责任认定及处理建议

（一）事故责任单位责任认定及处理建议

铜陵福新建设工程有限公司，其《安全生产许可证》已过期，未及时申请办理延期手续；施工单位对监理、建设单位督促其停工整改未严格执行落实到位，并间断性进行零星作业造成安全生产事故，施工方案中的安全技术措施不符合要求，施工现场临边、洞口等危险部位未设置安全警示标志牌，该公司对作业现场安全监督管理不到位，作业现场安全防护措施落实不到位，未及时发现和制止施工人员违章作业行为。其上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十一条之规定，对事故负有责任，建议由铜官区应急管理局对铜陵福新建设工程有限公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定对其进行处罚。同时建议建设主管部门根据《铜陵市建筑施工安全生产事故和违法违规行为联合惩戒办法》（建函〔2019〕105 号），对该公司进行相应惩戒。

(二)对责任人员的责任认定及处理建议

1、死者胡*安全意识淡薄、违章作业，擅自拆除既有防护栏杆，高处临边作业未使用安全带，应对本起事故负主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2、施工单位主要负责人施**未履职，未开展定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）的规定，对事故发生负有责任。建议铜官区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，对其进行处罚；

3、施工单位项目经理黄**，未有效落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，未根据工程特点制定安全施工措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，对事故发生负有责任。建议铜官区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其进行处罚。

4、施工单位项目专职安全员章**在现场未进行安全巡视和检查，履职不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，对事故发生负有责任。建议铜官区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其进行处罚。

七、事故预防和整改措施建议

（一）由市建工局、铜官区住建局等主管部门约谈安

徽创元大酒店管理有限公司、铜陵福新建设工程有限公司、浙江广利工程咨询有限公司主要负责人，要求企业认真吸取此次事故教训，举一反三，切实提高安全意识，规范安全生产管理行为，认真落实安全生产主体责任。

（二）各责任单位要认真汲取本次事故教训，切实加强对施工现场安全管理工作：①公司应具备安全生产基本条件，主要负责人与安全生产机构管理人员应履行职责，定期、不定期对现场进行监督检查；②配足、配齐项目安全生产管理人员并到岗履职；③加强安全教育培训工作，全面提升施工人员的风险观念与安全素质；④根据工程特点，编制有针对性的安全专项施工方案；⑤做好安全技术交底工作；⑥全面提升关键岗位安全管理人员专业技能，做好对施工现场危险源辨识与风险管控工作；⑦加强对作业队伍的安全管理工作，认真落实安全生产管理制度和操作规程，及时发现和制止施工人员违章作业，违反劳动纪律的行为，要以案为鉴，进行安全警示教育，切实增强施工人员遵章守纪的意识，从本质上杜绝人的不安全行为。

（三）各有关单位要严格按照市住建局印发的《铜陵市建筑施工领域安全生产“硬五条”措施》，在全区范围内开展建筑施工防高坠专项治理，全面加强企业全员安全生产责任制工作，建立健全安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”，夯实企业安全生产主体责

任，制定有针对性的安全专项施工方案，认真落实高处作业安全防护各项措施。

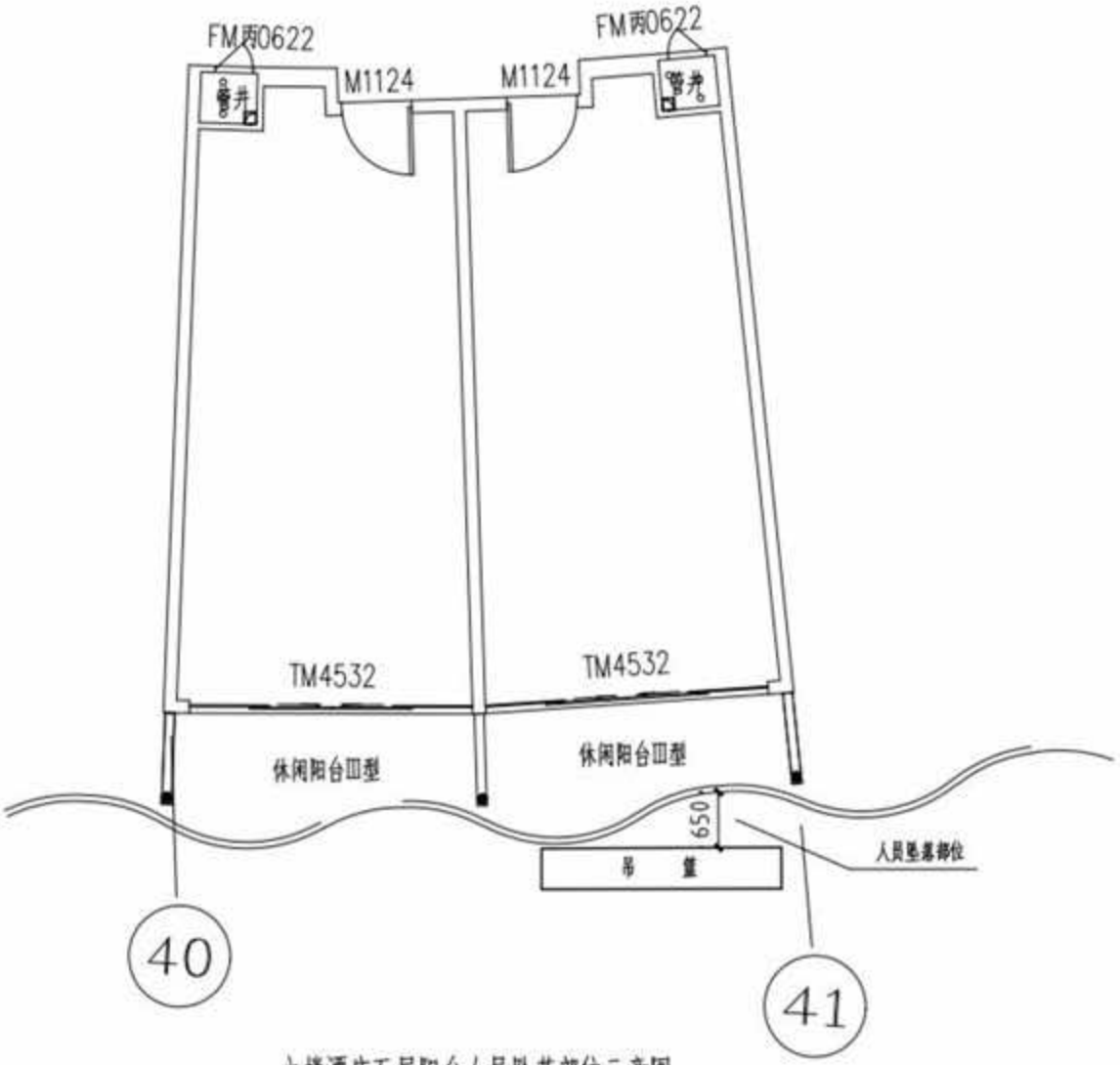
（四）各有关单位要坚决守住安全生产底线，树牢“隐患就是事故”的理念，进一步强化施工现场隐患排查整治和建筑施工劳务用工人员年龄管理，以及对潜在安全风险的管控和作业人员的身体健康监测等，从根本上消除隐患。同时要加强应急救援演练，切实提升作业人员应急处置能力和自我防范意识，增强“人人讲安全、个个会应急”的思想意识，坚决避免“带病上岗、有险作业”的现象，有效防范和遏制多发、频发高处坠落等安全事故的发生，确保建筑施工生产安全。

（五）各有关单位要认真贯彻党的二十大和习近平总书记关于安全生产的重要批示、指示精神，严格落实属地管理和行业监管责任，按照“三管三必须”要求，绷紧安全之弦、扭住安全之责、常抓安全之事，坚持问题导向，形成监管合力，加强对建筑施工现场的督查和专项检查，全力保障人民群众的生命财产安全。

附件：一、事故现场平面示意图

二、主体工程5层阳台临边现场图片

三、作业人员坠落处现场图片



图一. 事故现场平面示意图



图二：主体工程 5 层阳台临边现场图片



图三：作业人员坠落处现场图片